



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Mualan Al Alan Bin Sanusi Miharja;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi Rt.003/005 Ds. Cibarusah Jaya
Kec. Cibarusah Kab. Bekasi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibnu Mualan Al Alan Bin Sanusi Miharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Mualan al Alan bin Sanusi Miharja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ibnu Mualan al Alan bin Sanusi Miharja** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi kayu ukuran panjang 41 cm
- 1 (satu) bilah piau belati terbuat dari besi kayu ukuran panjang 27 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kopiah warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang corak loreng

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM

EXM

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan menyatakan menerima tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ibnu Mualan al Alan bin Sanusi Miharja dan saksi Efendi Bin Badru (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Oktober 2017, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama saksi Efendi berboncengan motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM lalu sepeda motor tersebut kempes, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Efendi sedang menambal ban motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM dan dengan jarak 100 meter dari tambal ban, ada Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, karena terdakwa dan saksi Efendi telah berniat dari rumah untuk melakukan pencurian dimana terdakwa telah menyelipkan golok di dalam bajunya, setelah selesai menambal ban, terdakwa dan saksi Efendi pergi menuju konter handphone Sidney Jaya tersebut.

- Bahwa sesampainya di konter handphone Sidney Jaya tersebut., terdakwa menanyakan hp Samsung J5 Prime kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi kemudian saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan Hp Samsung J5 dari dalam etalase selanjutnya terdakwa membuka-buka aplikasi hp tersebut kemudian saksi Efendi meminta kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi untuk mengeluarkan Hp samsung grand prime warna hitam dari dalam etalase lalu saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan hp tersebut selajutnya saksi Efendi melihat-lihat hp samsung grand prime warna hitam tersebut lalu saksi Efendi membawa hp samsung grand prime warna hitam ke sepeda motor Honda Beat lalu saksi berteriak maling sehingga saksi Efendi dapat diamankan oleh warga dan sepeda motor terjatuh sedangkan terdakwa meninggalkan konter hp tersebut dan meninggalkan hp samsung J 5 diatas etalase kemudian terdakwa menuju sepeda motor Honda Beat yang terjatuh lalu dihipiri oleh saksi Bun Chiu Chiu al Andi selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok dari dalam bajunya lalu mengarahkan ke dada saksi Bun Chiu Chiu al Andi sehingga terdakwa dapat melarikan diri dan akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2017 dapat ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.
Atau KEDUA

Bahwa terdakwa Ibnu Mualan al Alan bin Sanusi Miharja dan saksi Efedi Bin Badru (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Oktober 2017, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama saksi Efendi berboncengan motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM lalu sepeda motor tersebut kempes, pada saat terdakwa dan saksi Efendi sedang menambal ban motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM dan dengan jarak 100 meter dari tambal ban, ada Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.
- Bahwa sesampainya di konter handphone Sidney Jaya tersebut., terdakwa menanyakan hp Samsung J5 Prime kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi kemudian saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan Hp Samsung J5 dari dalam etalase selanjutnya terdakwa membuka-buka aplikasi hp tersebut kemudian saksi Efendi meminta kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi untuk mengeluarkan Hp samsung grand prime warna hitam dari dalam etalase lalu saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan hp tersebut selajutnya saksi Efendi melihat-lihat hp samsung grand prime warna hitam tersebut lalu saksi Efendi membawa hp samsung grand prime warna hitam ke sepeda motor Honda Beat lalu saksi berteriak maling sehingga saksi Efendi dapat diamankan oleh warga dan sepeda motor terjatuh sedangkan terdakwa meninggalkan konter hp tersebut dan meninggalkan hp samsung J 5 diatas etalase kemudian terdakwa menuju sepeda motor Honda Beat yang terjatuh lalu dihamperi oleh saksi Bun Chiu Chiu al Andi selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok dari dalam bajunya lalu mengarahkan ke dada saksi Bun Chiu Chiu al Andi sehingga terdakwa dapat melarikan diri dan akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2017 dapat ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa memiliki ijin yang sah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHUN SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, di konter HP Sidney Jaya, Kp. Pasir Randu Rt, 011/06 Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa surat yang sah dan pencurian HP dengan cara bahwa awalnya kedua terdakwa mendatangi konter saya menggunakan sepeda motor pura-pura mau beli, kedua terdakwa berdiri didepan etalase konter dan seorang terdakwa menggunakan kopiyah, pada saat kejadian saya menawarkan VIVO baru J5 Prime tidak ada;
 - Banyak warga yang baru saja selesai sholat Jumat yang tidak saya kenal dan ada 2 anggota Kepolisian menggunakan mobil Patroli;
 - Terdakwa Efendi sempat membawa barang berupa Hand Phone Samsung Grand Prime tersebut, namun barang tersebut tidak sempat dibawa kabur karena Bun Chiu Chiu berteriak maling-maling sehingga warga bantu mengamankan terdakwa;
 - Menurut ceritanya kepada saya awalnya kedua terdakwa mendatangi konter menggunakan sepeda motor warna merah kedua terdakwa berdiri diatas etalase konter dan seorang terdakwa menanyakan ada gak seken J5 Prime, setelah handphone diletakkan di atas etalase kemudian terdakwa membawa hand phone tersebut dan lari menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. ADECHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di depan konter Hand Phone Sidney Jaya Kp. Pasir Randu Rt.011/006 Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.
- Ya saya mengetahui karena pada saat kejadian saya sedang berada di konter handphone Sidney Jaya bersama Bun Chiu Chiu als. Andi, saya melihat didepan konter handphone Sidney Jaya sdr. Efendi megambil handphone merk Grand Prima kemudian diamankan warga berikut senjata tajamnya dan Ibnu Mualan als. Alan berhadil melarikan diri menggunakan sepeda motornya setelah mengancam menggunakan sebilah golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian menyimpan dibalik celananya 1 billah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dan terdakwa mengancam Bun Chiu Chiu pakai senjata tersebut;
- Ya terdakwa berdua memakai kendaraan sepeda motor warna merah;
- Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, di konter HP Sidney Jaya, Kp. Pasir Randu Rt. 011/06 Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab Bekasi telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa surat yang sah dan pencurian HP. awalnya kedua terdakwa mendatangi konter saya menggunakan sepeda motor pura-pura mau beli, kedua terdakwa berdiri didepan etalase konter dan seorang terdakwa mengguganank kopiyah, pada saat kejadian saya menawarkan VIVO baru J5 Prime tidak ada;
- Yang saya lakukan saya berteriak maling dan banyak warga yang baru saja selesai sholat Jumat berdatangan dan dari Kepolisian menggunakan mobil Patroli;
- Ya terdakwa Efendi sempat membawa barang Hp. Samsung Garnad Prime tersebut, tetapi barang tersebut tidak sempat dibawa karena Bun Chui Chui berteriak maling-maling sehingga warga membantu mengamankan terdakwa;
- Setahu saya barang tersebut milik Chin Suriadi;
- Caranya terdakwa langsung menodongkan golok kearah dada Bun Chiu Chiu pun langsung menghindar dan berteriak maling dan warga sepulang sholat ;
- Korban mengalami kerugian sebesar Rp.1500.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama saksi Efendi berboncengan motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM lalu sepeda motor tersebut kempes;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Efendi sedang menambal ban motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM dan dengan jarak 100 meter dari tambal ban, ada Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Efendi telah berniat dari rumah untuk melakukan pencurian dimana terdakwa telah menyelipkan golok di dalam bajunya, setelah selesai menambal ban, terdakwa dan saksi Efendi pergi menuju konter handphone Sidney Jaya tersebut.
- Bahwa sesampainya di konter handphone Sidney Jaya tersebut., terdakwa pura-pura sebagai Pembeli dan menanyakan hp Samsung J5 Prime kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi kemudian saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan Hp Samsung J5 dari dalam etalase selanjutnya terdakwa membuka-buka aplikasi hp tersebut kemudian saksi Efendi meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bun Chiu Chiu al Andi untuk mengeluarkan Hp samsung grand prime warna hitam dari dalam etalase lalu saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan hp tersebut selanjutnya saksi Efendi melihat-lihat hp samsung grand prime warna hitam tersebut lalu saksi Efendi membawa hp samsung grand prime warna hitam ke sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa kemudian saksi korban berteriak maling sehingga saksi Efendi dapat diamankan oleh warga dan sepeda motor terjatuh sedangkan terdakwa meninggalkan konter hp tersebut dan meninggalkan hp samsung J 5 diatas etalase kemudian terdakwa menuju sepeda motor Honda Beat yang terjatuh lalu dihipi oleh saksi Bun Chiu Chiu al Andi selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok dari dalam baju dan mengarahkan ke dada saksi Bun Chiu Chiu al Andi sehingga terdakwa dapat melarikan diri dan akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2017 dapat ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi kayu ukuran panjang 41 cm;
- 1 (satu) bilah piau belati terbuat dari besi kayu ukuran panjang 27 cm;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang corak loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM, yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan Efendi menambal ban motor Honda Beat warna merah No Pol B-6773-EXM dan dengan jarak 100 meter dari tambal ban, ada Konter Handphone Sidney Jaya di jalan Raya Serang Baru Kp. Pasirandu Rt. 011/006 Ds. Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa dan Efendi telah berniat dari rumah untuk melakukan pencurian dimana terdakwa telah menyelipkan golok di dalam bajunya, setelah selesai menambal ban, terdakwa dan saksi Efendi pergi menuju konter handphone Sidney Jaya tersebut.
- Bahwa sesampainya di konter handphone Sidney Jaya tersebut., terdakwa pura-pura sebagai Pembeli dan menanyakan hp Samsung J5 Prime kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi kemudian saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan Hp Samsung J5 dari dalam etalase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka-buka aplikasi hp tersebut kemudian pada saat yang sama Efendi meminta kepada saksi Bun Chiu Chiu al Andi untuk mengeluarkan Hp samsung grand prime warna hitam dari dalam etalase lalu saksi Bun Chiu Chiu al Andi mengeluarkan hp tersebut;
- Bahwa Efendi kemudian berpura-pura melihat-lihat hp samsung grand prime warna hitam tersebut lalu membawa hp samsung grand prime warna hitam ke sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak maling sehingga saksi Efendi dapat diamankan oleh warga dan sepeda motor terjatuh sedangkan terdakwa meninggalkan konter hp tersebut dan meninggalkan hp samsung J 5 diatas etalase kemudian terdakwa menuju sepeda motor Honda Beat yang terjatuh lalu dihampiri oleh saksi Bun Chiu Chiu al Andi selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok dari dalam baju dan mengarahkan ke dada saksi Bun Chiu Chiu al Andi sehingga terdakwa dapat melarikan diri dan akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2017 dapat ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang, baik perorangan atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ibnu Mualan Al Alan Bin Sanusi Miharja dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa Handphone yang secara keseluruhan adalah kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari bahwa Handphone tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan adalah milik saksi Korban secara keseluruhan, dan pengambilan Handphone tersebut tidak atas seijin atau persetujuan saksi korban selaku pemilik dan Terdakwa berpura-pura sebagai seorang pembeli yang sungguh-sungguh sedangkan maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk digunakannya sehari-hari atau untuk dijualnya untuk mendapatkan sejumlah uang dan Handphone telah dibawa keluar sehingga telah berpindah tempat sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatan tersebut sehingga pelaku dalam perkara ini terdiri dari dua orang, telah mempersiapkan dengan membawa peralatan berupa golok untuk digunakan menakuti pihak korban apabila perbuatan diketahui;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban teriak dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan golok kepada saksi korban dan dengan mengatakan jangan mendekat sehingga korban menjauh dan oleh karena itu Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari kejaran masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa dan dengan demikian maka semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdkawa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dengan lamanya terdakwa telah ditahan, maka majelis dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 193 Ayat (1), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Mualan Al Alan Bin Sanusi Miharja dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibnu Mualan Al Alan Bin Sanusi Miharja tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi kayu ukuran panjang 41 cm, 1 (satu) bilah piau belati terbuat dari besi kayu ukuran panjang 27 cm semuanya Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang corak loreng semuanya dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat Merah No Pol B 6773 EXM, semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, Oloan Silalahi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H , Marper Pandiangan, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH. MH., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H

Oloan Silalahi, S.H.. MH.

Marper Pandiangan, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)